

우리동네 홈케어 — 시즌 제설 계약서 (12월 1일 - 3월 31일)

계약서 양식(템플릿)이며 법률 자문이 아닙니다. 사용하기 전에 변호사나 보험사의 검토를 받으세요. 퀘벡에서는 OPC(퀘벡 소비자보호청) 규정에 맞게 고치기 전에는 사용할 수 없습니다. 영문본이 우선하며, 한국어본은 이해를 돕기 위한 참고 번역입니다.

1. 계약 당사자 및 서비스 주소

- 1.1 서비스 제공자: 우리동네 홈케어, 운영자 _____ (개인사업자). 우편 주소: _____, 전화: _____, 이메일: _____.
- 1.2 고객: _____, 전화: _____, 이메일: _____.
- 1.3 서비스 주소: _____.
- 1.4 배상책임보험(보험이 유효한 경우에만 기재): 보험사 _____, 증권번호 _____.
- 1.5 판매세: 여기에 GST/HST 등록번호가 적혀 있는 경우에만 GST/HST가 추가됩니다: _____. 이 칸이 비어 있으면 GST/HST를 받지 않습니다.

2. 시즌, 작업 구역 및 요금

- 2.1 시즌: 12월 1일부터 3월 31일까지. 삽과 손으로 미는 제설기(워크비하인드 스노블로어)만 사용하며, 트럭이나 제설 차량은 쓰지 않습니다.
- 2.2 포함 구역(표시): ☐ 진입로: ☐ 1열(차 1-2대) ☐ 2열(차 3-4대) ☐ 대형(차 5-6대); ☐ 현관 보도·계단; ☐ 치운 구역에 제빙제(소금) 뿌리기. 기타 구역(여기에 적은 경우에만): _____.
- 2.3 시즌 요금: 총 \$ _____ (진입로 \$ _____ + 현관 보도·계단 \$ _____ + 제빙제 \$ _____). GST/HST는 '계약 당사자' 부분에 적힌 경우에만 추가됩니다.
- 2.4 제빙제를 선택하신 경우: 매 제설 방문 때 치운 구역에 저희가 준비한 제빙제를 뿌립니다. 추가 제빙 방문(예: 어는 비가 오거나 녹았다 다시 얼었을 때): ☐ 포함 ☐ 1회당 \$ _____.
- 2.5 시 제설차가 진입로 끝에 밀어 놓고 간 눈 둔덕은: ☐ 정기 방문 때 함께 치움 ☐ 포함하지 않음.

3. 출동 기준 및 작업 시간

- 3.1 출동 기준: 저희가 치우는 구역에 눈이 ____cm 이상 쌓이면 출동합니다.
- 3.2 작업 시간: 눈이 그친 뒤 ____시간 이내에 계약한 구역을 치웁니다. 눈이 오래 또는 많이 내리면 여러 번에 나누어 치울 수 있습니다. 작업 순서와 도로 사정에 따라 시간이 달라질 수 있으며, 약속한 시간 안에 못 가게 되면 문자로 알려 드립니다.
- 3.3 차량: 가능하면 저희가 오기 전에 진입로에서 차를 빼 주세요. 차가 있으면 그 주변만 치웁니다.
- 3.4 11월 눈(시즌 시작 전): ☐ 예, 11월 눈도 치워 주세요 ☐ 아니요. '예'를 선택하시면, 이 계약이 진행된다고 저희가 확인해 드린 날(11월 20일 조건 참고)부터 11월 30일까지 출동 기준 이상 내린 눈을 1회당 \$ _____에 치웁니다. 이 비용은 12월 1일 첫 분할금과 함께 청구하며, 그 전에는 받지 않습니다.

4. 포함되지 않는 작업

4.1 '기타 구역'에 적은 경우가 아니면 다음은 포함되지 않습니다: 지붕 위 눈이나 얼음, 아이스댐(처마 결빙)과 고드름, 차 위의 눈 치우기, 눈 실어 나르기, 두꺼운 얼음 깨기, 데크, 파티오, 뒷마당이나 옆 통로, 공공 보도.

5. 눈을 쌓는 곳

5.1 눈은 고객님 땅 안, 고객님이 동의한 곳에만 쌓습니다: _____. 도로나 공공 보도로 눈을 밀거나 던지거나 날려 보내지 않습니다. 온타리오 도로교통법(Highway Traffic Act) 제181조는 도로에 눈을 버리는 것을 금지하며, 토론토에서는 시 조례(Municipal Code) 제743장 743-9조가 시 도로나 보도에 눈을 두는 것을 금지합니다(출처: 검색 결과 요약, 공식 원문은 아직 확인하지 않음).

5.2 고객님 땅에 더 이상 눈을 쌓을 자리가 없으면 알려 드리고, 어떻게 할지 함께 정합니다.

6. 눈이 많은 겨울과 적은 겨울(서명 전에 선택)

6.1 방문 횟수(하나 선택): ☐ 무제한: 시즌 요금으로 시즌 동안 출동 기준 이상 내린 눈을 횟수와 관계없이 모두 치웁니다. ☐ 횟수 제한: 시즌 요금에 제설 방문 ____회까지 포함되며, 그 뒤로는 1회당 \$_____를 다음 분할금과 함께, 3월 1일 이후에는 시즌이 끝난 뒤 최종 청구서로 청구합니다.

6.2 눈이 적은 시즌(하나 선택): ☐ A안, 환불 없음: 눈이 아무리 적게 와도 시즌 요금은 같습니다. ☐ B안, 비례 환불: 12월 1일부터 3월 31일까지 제설 방문이 ____회보다 적으면, 모자란 방문 1회당 \$_____를 _____(날짜)까지 환불합니다.

7. 결제: 4회 분할, 12월 1일 전에는 결제 없음

7.1 시즌 요금은 4회로 똑같이 나누어 회당 \$_____씩 12월 1일, 1월 1일, 2월 1일, 3월 1일에 인터랙 e-Transfer(받는 이메일: _____) 또는 현금으로 냅니다.

7.2 12월 1일 전에는 어떤 돈도 받지 않습니다. 보증금, 선불, 시즌 요금 일시불 모두 받지 않습니다.

7.3 분할금이 ____일 넘게 늦어지면, 서면으로 알려 드린 뒤 납부하실 때까지 서비스를 멈출 수 있습니다.

8. 최소 계약 수 조건(11월 20일)

8.1 이 계약은 저희가 11월 20일까지 시즌 제설 계약을 모두 합해 ____건 이상 체결한 경우에만 진행됩니다. 진행 여부는 11월 21일까지 알려 드립니다. 그 수에 미치지 못했거나 11월 21일이 끝날 때까지 저희 연락을 받지 못하셨다면 이 계약은 무효입니다. 이 경우 양측 모두 서로에게 줄 돈이 없으며, 저희는 어떤 돈도 받지 않습니다.

9. 손상 및 눈에 묻힌 물건

9.1 첫눈이 오기 전에 진입로와 보도의 가장자리, 그리고 눈에 가려질 수 있는 물건(화단 경계석, 연석, 스프링클러 헤드, 정원 조명, 돌, 호스, 장난감)을 말뚝이나 반사 표시로 표시해 주세요. 법이 허용하는 범위에서, 표시하지 않아 눈에 묻혀 있던 물건의 손상, 잔디 가장자리의 일반적인 굽힘이나 잔디 위로 밀려난 자갈, 이미 갈라졌거나 울퉁불퉁하거나 들떠 있던 바닥면에 대해서는 책임지지 않습니다.

9.2 저희 작업으로 손상이 생겼다고 생각되면 ____시간 이내에 사진과 함께 문자(_____) 나 이메일(_____)로 알려 주세요. 눈이 녹은 뒤에야 보이는 손상(예: 잔디 가장자리)은 _____(날짜)까지 알려 주셔야 합니다. 저희 잘못이면 수리하거나, 합리적인 수리 비용을 드리거나, 저희 배상책임보험사에 청구를 넘깁니다.

10. 미끄러짐 및 낙상(보험사 검토가 필요한 문구)

10.1 [사용 전에 이 조항은 보험사 검토를 받으세요.] 저희는 방문할 때마다 계약한 구역을 치우고, 제빙제를 선택하신 경우 제빙제를 뿌립니다. 방문과 방문 사이에 새로 내린 눈, 바람에 날려 온 눈, 녹았다 다시 언 얼음, 어는 비 때문에 눈과 얼음이 다시 생길 수 있습니다. 저희는 각 방문 당시의 저희 작업에 책임을 집니다. 방문과 방문 사이에 계약 구역을 살피고, 필요하면 제빙제를 뿌리고, 추가 방문을 요청하시는 것은 고객님의 책임입니다.

10.2 저희가 치우는 구역에서 누군가 넘어졌다면, 저희가 보험사에 알릴 수 있도록 바로 연락해 주세요.

11. 계약 해지

11.1 아래의 10일 취소 권리(해당되는 경우)와 별도로, __일 전에 서면으로 알리시면 언제든지 계약을 끝낼 수 있습니다. 해지일 전에 시작된 달의 분할금만 내시며, 그 뒤 분할금은 취소됩니다.

11.2 어떤 이유론든 저희가 3월 31일 전에 서비스를 중단하면, 중단한 뒤의 달에 대해서는 아무것도 내지 않으시며, 중단한 달의 분할금 중 남은 날짜만큼 일할 계산해 환불합니다.

12. 계약 취소 권리(온타리오)

12.1 이 계약서를 저희 사업장이 아닌 곳(예: 고객님의 댁)에서 직접 만나 서명하셨다면, 이 계약은 온타리오 소비자보호법(Consumer Protection Act)상 방문 계약(direct agreement)에 해당합니다. 고객님의 서명된 계약서 사본을 받은 날부터 10일 이내에 이유와 관계없이 계약을 취소할 수 있습니다. 취소하실 때는 기록이 남는 방법으로 알려 주세요. 이메일 _____, 문자 _____, 또는 우편 _____로 보내시면 됩니다. 저희는 취소 통지를 받은 날부터 15일 이내에 고객님의 내신 금액 전부를 환불해야 합니다.

13. 사진

13.1 저희는 작업 확인과 파손 문의 처리를 위해 작업 전후로 작업 구역의 사진을 찍습니다. 이 사진은 공개하지 않으며, 그 목적에 필요한 기간 동안만 보관합니다.

13.2 마케팅용 사진 사용에 대한 별도 선택 동의: ☐ 예 ☐ 아니요. '예'에 표시하고 아래 사진 동의란에 이니셜을 적어 주신 경우에만 저희가 작업 전후 사진을 웹사이트, 광고, 소셜미디어에 쓸 수 있습니다. 사람, 반려동물, 집 번지수, 거리 모습, 차량이나 번호판, 우편물, 서류, 가족사진 등 고객님의 알아볼 수 있는 것은 보이지 않게 하겠습니다. 다만 고객님의 댁을 아는 사람은 사진만 보고도 알아볼 수 있습니다. '아니요'를 선택하셔도 요금이나 서비스는 달라지지 않습니다. 이 동의는 언제든지 연락 주시면 철회할 수 있으며, 그 뒤로는 새로 사진을 쓰지 않고 웹사이트와 소셜미디어 계정에서 __일 이내에 삭제합니다. 이미 나누어 드린 인쇄물은 회수할 수 없습니다.

14. 개인정보

14.1 저희는 고객님의 이름, 주소, 전화번호, 이메일, 출입 안내, 작업 메모를 견적, 일정 잡기, 작업, 청구, 파손 문의 처리, 그리고 세법상 필요한 기록 보관을 위해서만 수집합니다. 고객님의 정보를 판매하지 않습니다. 이 목적에 꼭 필요한 경우(예: 파손 문의가 생겨 보험사에 알려야 할 때)나 법이 요구하는 경우에만 제공합니다.

14.2 마케팅 이메일이나 문자는 고객님의 따로 동의하신 경우에만 보내며, 모든 메시지에 수신 거부 방법을 안내합니다.

14.3 온타리오에서는 연방 개인정보보호법(PIPEDA)이 고객님의 정보의 취급에 적용되며, BC주와 앨버타주에서는 각 주의 개인정보보호법(PIPA)이 대신 적용됩니다. 저희가 가진 고객님의 정보를 확인하거나 고치고 싶으시거나 궁금한 점이 있으시면 _____ 또는 _____으로 연락해 주세요.

15. 일반 조건

15.1 저희가 위험하다고 판단하는 작업은 중단하거나 거절할 수 있습니다. 그 이유를 알려 드리며, 하지 않은 작업에 대해서는 요금을 받지 않습니다.

15.2 이 계약의 변경은 양측이 서면으로 합의한 경우에만 효력이 있습니다. 이메일이나 문자도 서면으로 인정합니다.

15.3 이 계약서는 영어와 한국어로 작성되었습니다. 두 내용이 다를 경우 영문본이 우선하며, 한국어본은 이해를 돕기 위한 참고 번역입니다.

15.4 이 계약에는 서비스 주소가 있는 주의 법이 적용됩니다. 양측은 서명된 계약서를 한 부씩 보관합니다.

고객 성명(정자)

고객 서명

서명 날짜

서명 장소(주소)

고객이 서명된 사본을 받은 날짜

사업자 성명(정자), 우리동네 홈케어

사업자 서명

마케팅 사진 동의: 고객 이니셜(‘예’를 선택한 경우에만)

위에서 선택한 방문 횟수·눈 적은 시즌 옵션 확인: 고객 이니셜